

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2250/2531	พนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย	โจทก์
	นายดิเรก จิ๋วใดหรือจิ๋วใด	จำเลย
	นายดิเรก จิ๋วใด จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,80 ลงโทษจำคุก 10 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
169,168)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 67,146)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคาประกันสองแสนบาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์และดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคาประกันสองแสนบาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์และดำเนินการต่อไป

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>